Test – Tema 1 – Parte 2
Ayuntamiento de Benicàssim

1. La igualdad es un derecho que debe ser regulado por:

a) ley ordinaria
b) Ley Orgánica.
c) Es un derecho reconocido en la CE, pero no se regula por ninguna ley
d) Se regula por un Reglamento de la UE y se desarrolla por reglamento del ejecutivo

2. El preámbulo de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres establece que la igualdad entre mujeres y hombres es:

a) un principio jurídico universal
b) Es un principio fundamental en la Unión Europea
c) Es un Derecho fundamental reconocido en la Constitución Española
d) Todos son ciertos

3. El objeto de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres es el de:

a) Hacer electivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
b) hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
c) hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres únicamente mediante la eliminación de la discriminación de la mujer.
d) Busca eliminar las desigualdades sociales para alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria.

4. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:

a) Todas las personas, tanto hombres como mujeres.
b) Todas las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia
c) Todas las personas, físicas o jurídicas que se encuentren en territorio español.
d) Todas son ciertas.

5. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona:

a) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española.
b) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
c) física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español
d) física, que se encuentre en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad,

domicilio o residencia.

6. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de:

a) la maternidad,
b) la asunción de obligaciones familiares
c) el estado civil
d) Todas son correctas.

7. La situación en que una disposición aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, se considera:

a) Discriminación directa por razón de género
b) Desviación de poder
c) Discriminación indirecta por razón de sexo
d) Acoso por razón de sexo.

8. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, si los actos o cláusulas de un negocio jurídico constituyen o causan discriminación por razón de sexo:

a) Se consideran nulos y sin efecto, dando lugar a responsabilidad disciplinaria
b) Se considerarán nulos y sin efecto, dando lugar a responsabilidad penal
c) Se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido.
d) Se considerarán nulos y sin efecto, pero no dará lugar a ningún tipo de responsabilidad.

9. Conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007, se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso que se produzca como consecuencia de:

a) La participación en un procedimiento judicial como testigo de un caso de discriminación
b) La solicitud de una medida de conciliación de la vida laboral y familiar.
c) La afiliación a un sindicato que defiende la igualdad de género.
d) La presentación de una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinados a impedir la discriminación y exigir el cumplimiento del principio de igualdad.

10. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (señala la incorrecta)

a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres

b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas.

c) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

d) Una participación de mujeres de al menos un 30% del total de las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

11. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de (señala la incorrecta):

a) Violencia de género.-

b) La violencia familiar

c) La femenización de la pobreza

d) Todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

12. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos(señala la incorrecta)

a) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

b) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.

c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares.

d) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

13. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter:

a) Transversal

b) General

c) Sesgado

d) Subsidiario.

14. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados de:

a) El embarazo
b) El parto
c) La lactancia
d) Todas son correctas.

15. Las Administraciones públicas integrarán, de forma activa, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres:

a) En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas
b) En la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos.
c) En el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
d) Todas son correctas.

16. Aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

a) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado.
b) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia de las Comunidades Autónomas.
c) El Congreso, en las materias que sean de la competencia del Estado
d) El Consejo de Ministros en las materias que sean de la competencia del Estado.

17. Según el artículo 18 de la Ley El Gobierno elaborará un informe periódico sobre:

a) La situación española en materia de Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) Sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres
c) Sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la legislación aprobada por las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna es totalmente correcta.

18. Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres será elaborado en los términos que reglamentariamente se determinen por:

a) El Ministerio de Trabajo y Economía Social. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.
b) El Consejo de Ministros. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.
c) El Gobierno. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.
d) El Congreso, De este informe se dará cuenta al Consejo de Ministros.

19. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

a) establece principios de actuación de los Poderes Públicos
b) únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas
c) prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo
d) todas son correctas

20. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de:

a) la maternidad
b) la asunción de obligaciones familiares
c) el estado civil
d) todas son correctas

21. Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado:

a) constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria
b) no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria.
c) no constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria
d) constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria

22. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica:

a) Puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados
b) No puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados
c) No puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados
d) Puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

23. Respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo es correcto:

a) constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

b) el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

c) constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo

d) el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine un juez

24. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables:

a) en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

b) en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas con el objetivo perseguido en cada caso

c) aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso

d) aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso

25. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en:

a) el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

b) el artículo 53.2 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación

c) el artículo 14 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación

d) el artículo 14 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación

26. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo:

a) estará legitimado el Ministerio Fiscal y la persona acosada

b) la persona acosada será la única legitimada

c) estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos

d) ninguna es correcta.

27. ¿Sería discriminatorio por razón de sexo un contrato de seguro en el que paguen menos las mujeres que los hombres?

a) Si, porque no se pueden tratar de manera diferente situaciones comparables.
b) No, porque no se pueden tratar de manera idéntica situaciones diferentes.
c) No, porque se pueden tratar de manera idéntica situaciones diferentes cuando esté objetivamente justificado.
d) No en los casos en los que la consideración del sexo constituya un factor determinante del riesgo.

28. Respecto a la colaboración entre las Administraciones públicas:

a) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación
b) En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con la finalidad de integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres
c) las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas
d) todas son correctas

29. En relación con las acciones de planificación equitativa de los tiempos:

a) Suponen un reparto equitativo del tiempo con el fin de facilitar la conciliación entre mujeres y hombres, pero únicamente en el ámbito de las entidades locales.
b) Busca corregir la desigualdad mediante una planificación local de usos de los servicios públicos
c) Busca corregir la desigualdad mediante la planificación local del transporte.
d) Todas son ciertas.

30. Los planes estratégicos de subvenciones de las distintas Administraciones públicas, pueden en sus bases reguladoras:

a) valorar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
b) valorar actuaciones que supongan una mayor integración de medidas discriminatorias.
c) valorar medias de responsabilidad social de la empresa.
d) a y c son correctas.